

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 Dhoulhijja 1414 - 31 Mai 1994

137^{ème} année

N° 42

Sommaire

Lois

Loi n° 94-57 du 23 mai 1994 , portant ratification du traité instituant la communauté économique africaine conclu entre les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine	895
Loi n° 94-58 du 23 mai 1994 , portant ratification d'un protocole relatif au projet d'institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française	895
Loi n° 94-59 du 23 mai 1994 , modifiant et complétant certains articles du code de procédure civile et commerciale	895
Loi n° 94-60 du 23 mai 1994 , portant organisation de la profession des notaires	896

Décrets et Arrêtés

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 94-1111 à 94-1113 du 14 mai 1994 , relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé.....	900
--	------------

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Nomination d'un amine des ferronniers d'art au governorat de Tataouine	900
Nomination d'un amine des potiers et céramistes à Djerba	900

Ministère de l'Education et des Sciences

Maintien d'un fonctionnaire en activité	901
---	------------

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

Avis du ministère de l'intérieur portant publication des résultats définitifs des élections législatives qui ont eu lieu le dimanche 20 mars 1994	902
---	------------

Banque Centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie	906
--	------------

Loi n° 94-57 du 23 mai 1994, portant ratification du traité instituant la communauté économique africaine conclu entre les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le traité instituant la communauté économique africaine, conclu à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, entre les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine, et annexé à la présente loi.

Art. 2. - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement tunisien procèdera, en même temps, au dépôt de la déclaration d'interprétation annexée à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 mai 1994.

Loi n° 94-58 du 23 mai 1994, portant ratification d'un protocole relatif au projet d'institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, conclu à Paris le 17 décembre 1993, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française et relatif au projet d'institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 mai 1994.

Loi n° 94-59 du 23 mai 1994, modifiant et complétant certains articles du code de procédure civile et commerciale (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 mai 1994.

Article premier. - Est ajouté au code de procédure civile et commerciale l'article 38 bis ainsi conçu :

Article 38 bis - Le juge s'efforce de concilier les parties.

Art. 2. - Sont abrogés les articles 39, 44 et 45 du code de procédure civile et commerciale et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 39 (nouveau) - Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière des actions en paiement.

Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.

Il connaît seul en premier ressort :

1° - des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Le Jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel.

2° - des actions possessoires.

Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

1° - En matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence.

2° - En matière de constats urgents.

3° - En matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel.

4° - En matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition.

5° - En matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus et ce, conformément à l'article 254 du présent code.

Article 44 (nouveau) - Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux fins de jugement.

La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître devant le juge au jour qu'il leur fixe.

Le juge peut également, le cas échéant, d'officier ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier notaire.

Article 45 (nouveau) - Dès que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir été régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.

S'il acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en ratifiant) la conciliation, sinon il peut statuer immédiatement en présence du greffier après les avoir entendues en leur explication et après avoir recueilli leurs moyens.

Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience qu'il désigne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession des notaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I

Des dispositions générales

Article Premier. - Le notaire a qualité d'officier public et est soumis dans l'exercice de sa profession à la présente loi .

Art. 2. - Le nombre des notaires auprès de chaque circonscription des cours d'appel est fixé par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

Art. 3. - Le notaire relève du procureur général près la cour d'appel et il est sous le contrôle direct du procureur de la République de la circonscription de son lieu d'exercice.

Art. 4. - Tous les notaires sont égaux dans les attributions et dans le droit de les exercer dans toute la circonscription du tribunal de première instance de leur lieu d'exercice .

Les notaires installés dans les circonscriptions des tribunaux de première instance de Tunis, Ariana ou Ben Arous ont le droit d'exercer leurs activités dans toutes ces circonscriptions .

Art. 5. - Le notaire porte une carte professionnelle délivrée par le ministère de la justice. Il est tenu de la restituer dès la cessation de sa profession .

Chapitre II

De l'inscription au tableau

Art. 6. - Le tableau des notaires est fixé par arrêté du ministre de la justice

Le candidat au concours d'inscription à ce tableau doit remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins.
- Jouir de ses droits civiques et politiques et sans antécédents judiciaires.
- Etre titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l'une des facultés de droit ou d'un diplôme étranger équivalent.
- Ne pas avoir plus de cinquante ans.
- Avoir réglé sa situation à l'égard du service national.

Art. 7 - L'admis au concours doit aussi pour être inscrit au tableau, passer une période de stage organisé par l'institut supérieur de la magistrature d'une durée de six mois sanctionnée par un diplôme d'aptitude à la profession. L'organisation du stage, les conditions d'octroi du diplôme d'aptitude et l'organisation du concours, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 8 - Peuvent être inscrits au tableau des notaires sans la condition d'âge ni le concours :

- Les magistrats,
- Les avocats inscrits au tableau principal
- Les agents publics titulaires de la maîtrise en sciences juridiques et exerçant ultérieurement une activité juridique principale pendant une durée de dix ans au moins.

Les agents publics visés ci-dessus sont soumis à la période de stage prévue à l'article 7 de la présente loi.

Art. 9 - Le notaire prête, avant d'exercer ses attributions, devant la cour d'appel du lieu de son exercice le serment suivant:

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 mai 1994.

"Je jure par Dieu tout puissant d'exercer mes attributions en toute loyauté et impartialité et de préserver l'honneur et le secret professionnel".

Art. 10 - Le notaire dépose au Ministère de la Justice, avant d'exercer ses attributions, sa signature sur papier, en contre partie d'un récépissé dont le numéro sera porté au dessous de sa signature.

Art. 11 - Le notaire nommé, est tenu d'accomplir les formalités nécessaires à l'exercice de ses attributions dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la notification de son inscription au tableau, faute de quoi, il est considéré comme défaillant et son nom sera rayé par arrêté du ministre de la justice après une mise en demeure par lettre recommandée.

Chapitre III

Des attributions

Art. 12. - Le notaire est chargé de :

- rédiger les conventions et déclarations auxquelles les autorités et les parties veulent prouver par un acte officiel.
- accomplir des interrogations ayant trait aux obligations.
- rédiger les quote-parts sur la base des certificats de décès.

Il est en outre chargé des attributions que lui confient les lois spéciales.

Les actes notariés ne peuvent être reçus que s'ils sont accomplis par deux notaires et inscrits dans des registres spéciaux avec la précision de leurs dates, leur dépôt et la délivrance d'extraits de ces actes conformément à la loi.

Chapitre IV

Des positions légales de notaires

Art. 13. - Les notaires sont en position d'activité ou en position de non activité .

Art. 14. - Le notaire en position d'activité est celui qui est inscrit au tableau des notaires et exerce effectivement sa profession.

Art. 15. - Le notaire est considéré en position de non activité par arrêté du ministre de la justice et ce :

- par mesure disciplinaire,
- par suite d'incapacité physique,
- dans les cas cités aux articles 40 et 41 la présente loi.
- sur demande motivée de l'intéressé pour une durée de cinq ans au maximum.

Dans le dernier cas, le notaire doit produire chaque année, les documents nécessaires justifiant la nature de ses occupations et tous éléments d'information permettant au ministre de la justice d'apprécier la possibilité de son maintien dans cette position et à défaut de quoi il est considéré démissionnaire.

Art. 16. - A la fin de la position de non activité, le notaire réintègre son poste dans le lieu où il exerçait initialement en cas de vacance.

Si sa situation en position de non activité découle d'une incapacité physique ou dans le cas prévu par l'article 40, il bénéficie de la priorité sur l'ensemble des postulants, pour réintégrer son poste dans le lieu où il exerçait initialement.

Art. 17. - Le notaire peut démissionner de la profession, la démission est présentée au ministre de la justice par demande écrite.

La démission est considérée acceptée après six mois de la réception de la demande si aucune décision d'acceptation n'a été prononcée durant cette période.

La démission n'empêche pas le déclenchement des poursuites disciplinaires.

Art. 18. - La qualité d'honoraire peut être accordée par arrêté du ministre de la justice à tout notaire ayant cessé son service et sur proposition du procureur général près de la cour d'appel compétent et à l'initiative de la chambre des notaires compétente

Chapitre V

Des droits et des obligations

Art. 19. - Le notaire tient un registre-brouillard et un registre-minute délivrés par le ministère de la justice. Le registre minute est timbré, visé, côté et signé, il présente tous les trois mois ses registres pour visa du procureur de la République auprès du tribunal de première instance du lieu de sa résidence .

Le registre-brouillard ou le registre-minute terminés doit être clôturé par le procureur de la République et classé au greffe du tribunal de première instance. Le notaire peut garder le dernier registre-minute clôturé.

Art. 20. - Le notaire est tenu d'énoncer pour chaque acte établi, son nom personnel, lieu de résidence, le lieu de la convention et son temps, année, jour, mois et heure d'après les calendriers hébreux et grégorien .Il est indiqué de rédiger lisiblement chaque acte, en un seul registre, sans abréviation ni blanc ni intervalle ni surcharge. Il doit indiquer les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités, lieux et date de naissance des parties et inscrire en toutes lettres les sommes d'argent et les dates.

Lorsque l'acte concerne un immeuble immatriculé, il doit être rédigé conformément aux prescriptions des articles 373 et 377 ter. du code de droits réels.

Les renvois et apostilles ne peuvent être écrits qu'en marge, sauf en cas d'empêchement ils seront portés à la fin de l'acte. Ils sont signés par le notaire et les autres signataires de l'acte; de plus il doivent être approuvés par les parties contractantes sous peine de nullité du renvoi .

Il ne doit y avoir ni correction, ni surcharge, ni rature, ni addition dans le corps de l'acte et toute opération de ce genre est considérée nulle .

S'il est indispensable de rayer certains mots leur nombre doit être mentionné à la fin de l'acte et approuvé de la même manière que pour les renvois écrits en marge

Art. 21. - Le notaire est tenu de consigner, en présence des parties et séance tenante, les engagements pris par eux sur son registre-brouillard. L'inscription des dires des parties, quoique sommaire doit comprendre tous les éléments essentiels de l'acte qui sera rédigé ultérieurement sur le registre-minute.

Art. 22. - Le notaire qui n'a pas procédé à la rédaction donnera lecture de l'intégralité du brouillard faite sur le registre-brouillard aux parties qui doivent signer avec lui sur le registre-brouillard, il doit faire mention en fin de l'acte, avant de signer, de la lecture à haute voix aux parties en présence du notaire, assesseur. La personne illettrée ou qui ne peut signer, appose son empreinte digitale, le notaire écrit au dessous de chaque empreinte le nom de l'intéressé .

Le défaut de signature ou d'empreinte digitale sur le registre-brouillard entrainera la nullité de l'acte d'une manière irrévocable si les mêmes signatures ou empreintes ne figurent pas également sur le registre-minute .

Art. 23. - Outre les conditions exigées à l'article ci-dessus, les actes de disposition de leurs biens passés par des personnes atteintes d'infirmités majeures telles que la surdité, le mutisme et la cécité et autres infirmités similaires, doivent être rédigés en présence d'une personne désignée par le président du tribunal de première instance.

Art. 24. - L'identification des parties contractantes doit se faire par la carte d'identité nationale ou par deux personnes majeures qui apposent leurs signatures sur le registre-brouillard après mention du numéro de la carte d'identité nationale de chacune d'elles et sa date et son lieu d'émission .

Art. 25. - Si les parties contractantes ne comprennent aisément pas la langue arabe, les notaires sont tenus, de se faire assister d'un interprète assermenté qui mentionne ses nom, prénom, adresse, numéro de la carte d'identité nationale et la date de son émission, à moins qu'eux-mêmes ne possèdent une connaissance suffisante de la langue desdites personnes et dans ce cas mention en est faite en bas de l'acte .

Art. 26. - L'acte remis aux parties est signé par les deux notaires et certifié conforme à l'original figurant sur le registre-minute .

Art. 27. - Il est interdit aux notaires de communiquer les actes qu'ils ont rédigés, à d'autres personnes qu'aux intéressés eux-mêmes et à leurs héritiers sous peine de sanction disciplinaire en sus de dommages-intérêts.

Art. 28. - Les notaires ne peuvent délivrer des copies des écrits que sur autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de son exercice. L'expédition doit mentionner le nom du magistrat qui a autorisé la remise, le nom de la personne à qui elle est délivrée, la cause de sa remise et le nombre des copies.

Il est mentionné avec précision de la date de la remise de ces copies en marge de l'original sur le registre-minute.

Art. 29. - Le notaire a droit pour toute opération à une rémunération conformément à un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et des finances .

La rémunération du notaire est à la charge des parties. Elle est avancée par le requérant, sauf dispositions contraires ou accord préalable entre les parties, qui en reçoit quittance détachée d'un carnet à souches délivré par le ministre de la justice .

Le notaire ne peut exercer le droit de rétention sur les documents et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu'après ordonnance sur requête du président du tribunal dont il relève.

Le notaire peut s'abstenir de délivrer les actes qu'il a rédigés jusqu'à préception de la totalité de sa rémunération et des droits dûs.

Le requérant est tenu par décision du président du tribunal de première instance dont relève l'acte accompli de payer la rémunération du notaire et les droits dûs

L'action des notaires pour des actes de leur ministère se prescrit par une année à compter de la date du dernier acte.

Art. 30. - Le notaire doit mentionner en bas de l'original et de la copie de chaque acte, le montant de la rémunération perçue avec indication détaillée par articles des frais et à défaut de quoi il sera puni d'une amende égale au double de cette rémunération.

Le notaire qui perçoit sciemment des sommes en plus de sa rémunération légale encourt une amende de trois mille dinars.

Art. 31. - Les amendes encourues par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur en matière d'enregistrement. Elles ne font pas obstacle, aux poursuites pénales, disciplinaires, ou civiles.

Art. 32. - Tout litige surgissant entre le notaire et son client concernant la rémunération et les frais, sera tranché par décision, sans appel du président du tribunal de première instance du lieu d'exercice.

Le notaire est tenu par décision sur requête du président du dit tribunal de rembourser les sommes perçues en plus. Le président du tribunal saisi de l'affaire, instruit la plainte, étudie les demandes du ministère public et prononce sa décision dans un délai ne dépassant pas cinq jours.

Art. 33. - Toute somme que le notaire reçoit pour le compte de son client, lui sera remise dans un délai maximum de quinze jours . En cas d'empêchement il est tenu de la consigner au nom de son client dans la caisse des dépôts et consignations au trésor public dans un délai de six jours ouvrables de l'expiration dudit délai faute

de quoi il supporte l'intérêt légal en matière commerciale et ce nonobstant les poursuites disciplinaires.

Art. 34. - Le notaire est tenu de résider au lieu mentionné à l'arrêté de sa nomination. Il peut le changer temporairement après autorisation motivée du Procureur de la République près du tribunal de première instance de son lieu d'exercice.

Art. 35. - Le notaire pourra exercer son activité d'une manière exceptionnelle et pour des causes justifiées, en dehors de la circonscription de sa compétence territoriale dans la limite de la circonscription de la cour d'appel sur autorisation motivée du procureur général près la cour d'appel dont il relève.

Art. 36. - La mutation du notaire ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance et à la suite d'une demande expresse de l'intéressé. En cas de pluralité pour un même poste, la priorité sera accordée au notaire bénéficiaire de la nomination la plus ancienne. En cas d'identité de date de nomination le plus âgé sera choisi. Il sera procédé au tirage au sort dans le cas où les postulants ont le même âge.

Art. 37. - L'étude du notaire doit être convenable à l'exercice de la profession, il doit être en état de préserver le secret professionnel.

Le notaire a droit d'apposer une plaque de dimension normale à la façade de l'étude indiquant uniquement son nom et sa profession.

Il doit informer le procureur général près la cour d'appel, ainsi que l'ordre national des notaires de cette adresse ainsi que tout changement qui pourrait y intervenir.

Il est interdit au notaire d'avoir plus d'une étude.

Art. 38. - Le notaire est obligé d'accomplir les actes requis de lui. Il ne peut refuser de prêter son concours sauf empêchement légal, excuse valable ou motif de récusation ayant trait à la parenté, l'alliance ou les liens familiaux conformément aux prescriptions de la loi.

Art. 39. - Il est interdit au notaire de :

- se porter cessionnaire des droits litigieux au sens de l'article 567 du code des obligations et contrats,
- participer dans n'importe quelle affaire dans laquelle il a précédemment accompli un acte relatif à son objet,
- se constituer garant sous n'importe quel titre des prêts dont il a rédigés ses actes,
- servir de prête-noms en aucune circonstance même pour les actes autres que ceux désignés ci-dessus.

Art. 40. - Il n'est pas permis de cumuler l'exercice de la profession de notaire avec le mandat à l'assemblée nationale. Il n'est pas aussi permis de cumuler avec toute une fonction publique donnant droit à une prime de fonds de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à l'exception de l'enseignement du droit ou l'exécution d'une mission provisoire et limitée dans le temps ne dépassant pas cinq ans.

Si le notaire est chargé d'une mission publique non limitée dans le temps susceptible de l'empêcher de se consacrer à la profession de notaire, il sera mis en non activité.

Art. 41. - Il n'est pas permis de cumuler la profession de notaire avec la profession d'huissier-notaire,

Il est interdit au notaire d'exercer les activités suivantes:

- exercice du commerce de tous genres, selon les dispositions du code de commerce,
- assumer une responsabilité dans des sociétés ou entreprises d'industrielles, commerciales ou financières susceptibles de lui faire acquérir la qualité de commerçant,
- exercice de toute autre activité incompatible avec l'honneur de la profession.

Art. 42. - Le notaire est dépositaire des titres, plans et documents à lui remis par l'une des parties ou par la justice. Il sera tenu d'en donner reçu extrait d'un carnet à souche à lui délivré par le ministère de la justice.

Art. 43. - Si l'une des parties est lésée lors ou à l'occasion de l'exercice du notaire de ses fonctions, ce dernier sera tenu responsable suivant les dispositions du droit commun.

Art. 44. - Dans l'exercice de ses attributions, le notaire est assimilé au fonctionnaire aux termes de l'article 82 de code pénal.

Art. 45. - En cas de décès d'un notaire de cessation de sa fonction pour quelque cause que se soit ou dans le cas d'empêchement provisoire justifié, le procureur général près la cour d'appel désigne un vacataire parmi les notaires de la même circonscription judiciaire et en informe le ministre de la justice.

Il faut présenter immédiatement dans tous les cas, les registres du notaire au procureur de la République qui appose une mention motivée de clôture et ordonner leur dépôt au greffe du tribunal.

Chapitre VI

De la discipline

Art. 46. - Toute infraction aux lois et à la déontologie de la profession, toute atteinte à son honneur et à sa dignité commises par le notaire même en dehors de l'exercice de l'activité impliquent une sanction disciplinaire.

Section I

Des poursuites et sanctions disciplinaires

Art. 47. - Il est créé auprès de chaque cour d'appel, un conseil de discipline composé comme suit :

- le premier président de la cour d'appel ou le vice-président du lieu de résidence du notaire traduit, président.
- un conseiller auprès de la cour d'appel désigné par le premier président - membre rapporteur.
- un représentant du ministère des finances. (service de l'enregistrement), membre.
- deux représentants de la chambre des notaires, membres.

Art. 48. - Les peines disciplinaires applicables aux notaires sont les suivantes:

- les sanctions du 1^{er} degré consistant à :
 - l'avertissement
 - le blâme
- les sanctions du second degré consistant à :
 - la suspension pour une période maximale de six mois
 - la révocation.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Premier président de la cour d'appel, au vu d'un rapport du procureur de la République du tribunal de première instance du lieu d'exercice du notaire en question, ou sur demande de l'ordre national des notaires ou toute autre personne ayant intérêt, et ce après avoir demandé du notaire mis en cause de présenter ses observations par écrit dans un délai d'une semaine.

Les sanctions du second degré sont prononcées par le Ministre de la Justice après avis du conseil de discipline.

Art. 49. - Le notaire est traduit devant le conseil de discipline par arrêté du ministre de la justice.

Art. 50. - Le ministre de la justice peut prononcer contre le notaire poursuivi pénalement pour des infractions intentionnelles, une interdiction d'exercer la profession jusqu'à solution de l'affaire pénale. Il peut aussi interdire tout notaire poursuivi disciplinairement, d'exercer la profession pour une durée ne dépassant pas trois mois.

Art. 51. - Le président du conseil de discipline, procède dès réception, du dossier à la désignation du magistrat rapporteur, aux fins d'enquête.

Le magistrat rapporteur convoque par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire pour comparaître personnellement devant lui dans un délai de quinze jours, il lui donne communication du dossier de l'affaire, lui permet de prendre copies des documents et lui accorde un autre délai de quinze jours pour présenter ses explications et justifications.

Il reçoit du ministère public les observations en l'objet.

Le magistrat-rapporteur consigne les résultats de son travail dans un rapport sans émettre d'avis qu'il adresse au président du conseil de discipline, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de signification de sa désignation .

Art. 52. - Le président du conseil de discipline, fixe la date de la réunion du conseil, convoque ses membres et convoque le notaire de la même façon que citée à l'article ci-dessus quinze jours avant la tenue de la séance au moins.

Le notaire a droit à la communication de son dossier et de se faire assisté dans sa défense par un avocat ou par un de ses collègues.

Le conseil de discipline siège en chambre de conseil .

Dans le cas où le notaire ne se présente pas ou se présenter sans formuler de réponse, il est passé outre et le conseil poursuit ses délibérations.

Art. 53. - Le conseil de discipline propose au ministre de la justice la sanction adéquate.

Le ministre de la justice notifie la décision qu'il prononce au notaire en question par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.

Art. 54. - La prescription des poursuites disciplinaires est de trois ans à compter de la date de la commission de la contravention disciplinaire.

Art. 55. - Dans le cas où le fait reproché au notaire est à la fois d'ordre disciplinaire et pénal, l'action disciplinaire se prescrit selon les mêmes délais prévus pour l'action pénale .

Art. 56. - Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle au déclenchement des poursuites pénales.

Section II

De la révocation

Art. 57. - Le ministre de la justice peut ordonner la levée de la sanction de révocation du notaire et ce après cinq ans au moins de la date de décision de révocation.

Toutefois lorsque la révocation découle d'une condamnation pénale, elle ne peut être levée qu'après recouvrement du notaire en question de ses droits ou à la suite d'une amnistie ou si la sanction est annulée par le moyen de révision .

Chapitre VII

Des chambres des notaires et de l'association nationale

Art. 58. - Il est créé une chambre des notaires au siège de chaque cour d'appel qui comprend obligatoirement tous les notaires relevant de sa compétence.

Ces chambres peuvent se grouper en une association nationale.

Art. 59. - Les chambres des notaires bénéficient de la capacité d'ester en justice, acquérir à titre onéreux posséder et administrer :

- les cotisations de leurs membres et les fonds reçus par elles,
- les locaux et le matériel destinés à leurs administrations et à la réunion de leurs membres,
- les immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions.

Art. 60. - Les notaires en exercice sont tenus de verser dans chaque année, le montant de cotation tel que fixé par l'assemblée générale de la chambre concernée.

Art. 61. - Les chambres des notaires fonctionnent par un règlement intérieur approuvé par le ministre de la justice.

Art. 62. - La Chambre des notaires a pour attributions ce qui suit :

- fixer le budget.
- organiser des séminaires scientifiques et professionnels et des conférences de recyclage.
- représenter les notaires, aux congrès internationaux, après approbation du procureur général près la cour d'appel.

Le président de la chambre a pour attributions de représenter les notaires auprès des autorités.

Chapitre VIII

Des dispositions transitoires

Art. 63. - A titre exceptionnel et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la justice peut par arrêté dispenser les candidats au concours d'inscription au tableau des notaires du de la licence en sciences juridiques à condition qu'ils aient suivi avec succès la première année en sciences juridiques à l'une des facultés de droit, ou ayant obtenu un diplôme étranger équivalent.

Art. 64. - Les huissiers notaires en exercice peuvent pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi choisir l'inscription au tableau des notaires.

Art. 65. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 24 juin 1957 portant réorganisation de la profession de notaires, institution des huissiers notaires et des clercs assermentés, toutefois demeurent en vigueur les dispositions du dit décret en ce qui concerne les huissiers notaires lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES DOMAINES DE L'ÉTAT ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

Décret n° 94-1111 du 14 mai 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled M'Hamed Ben Saâd du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988, et notamment son article 16 (alinéa "F"),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed Ben Saâd de la délégation de Regueb en date du 16 mars 1992 relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective ayant perdu sa vocation agricole et dite Ardh Ouled M'hamed Ben Saâd, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb réuni le 29 juin 1992 et le 6 juillet 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 septembre 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 novembre 1993,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed Ben Saâd de la délégation de Regueb, relatives à l'attribution à titre privé d'une terre collective ayant perdu sa vocation agricole et dite Ardh Ouled M'hamed Ben Saâd et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 16 mars 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb réuni le 29 juin 1992 et le 6 juillet 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 septembre 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 novembre 1993 et ce conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-1112 du 14 mai 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Ahmed du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Ahmed de la délégation de Regueb en date du 24 février 1992 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Ahmed, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb réuni le 29 juin 1992 et le 6 juillet 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 septembre 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 novembre 1993,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Ahmed de la délégation de Regueb, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Ahmed et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 24 février 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb réuni le 29 juin 1992 et le 6 juillet 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 septembre 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 novembre 1993 et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-1113 du 14 mai 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Dhokara du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Dhokara de la délégation de Matmata Jedida en date du 17 janvier 1989 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Khaddam Ouled Bou Ali, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 12 octobre 1990, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Gabès le 27 novembre 1991 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 29 janvier 1993,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Dhokara de la délégation de Matmata Jedida, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Khaddam Ouled Bou Ali et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 17 janvier 1989, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 12 octobre 1990, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Gabès le 27 novembre 1991 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 29 janvier 1993 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1114 du 14 mai 1994.

Monsieur El Hadad Mabrouk, est nommé aîné des ferronniers d'art.

Sa compétence territoriale s'étend au gouvernement de Tataouine.

Par décret n° 94-1115 du 14 mai 1994.

Monsieur Ben Mahmoud Romdhane, est nommé aîné des potiers et céramistes.

Sa compétence territoriale s'étend à Djerba au gouvernement de Medenine.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-1116 du 16 mai 1994.

Monsieur Abdelaziz Ben Nejma, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et des sciences (section de l'éducation) est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 1994.

avis et communications

MINISTERE DE L'INTERIEUR

AVIS

Avis du Ministère de l'Intérieur portant publication des résultats définitifs des élections législatives qui ont eu lieu le dimanche 20 mars 1994.

Circonscription de Tunis I :

Inscrits : 172.054

Votants : 159.058

Taux de participation : 92,44 %

Bulletins nuls : 546

Suffrages exprimés : 158.512

Ont remporté les 8 sièges attribués à la première circonscription du gouvernorat de Tunis, Messieurs :

- 1 - Taïeb Essahbani
- 2 - Mounir Ben Miled
- 3 - Ali Chaâlani
- 4 - Emna Aouij
- 5 - Hédi Jilani
- 6 - Naziha Ben Yedder
- 7 - Abdesselem Zourmati
- 8 - Abdelkerim Maoui

Circonscription de Tunis : II

Inscrits : 120.673

Votants : 106.895

Taux de participation : 88,58 %

Bulletins nuls : 1.032

Suffrages exprimés : 105.863

Ont remporté les 6 sièges attribués à la deuxième circonscription du gouvernorat de Tunis, Messieurs :

- 1 - Mustapha Bouaziz
- 2 - Mohamed Lafif Chiboub
- 3 - Slaheddine Glenza
- 4 - Samira Khayech Belhadj
- 5 - Tarek Ben Mbarek
- 6 - Kamel Jaayet

Ont remporté deux sièges, dans la circonscription précitée et au niveau national, Messieurs :

- Ismaïl Boulahya
- Mohamed Harmel

Circonscription de l'Ariana :

Inscrits : 145.913

Votants : 135.998

Taux de participation : 93,20 %

Bulletins nuls : 683

Suffrages exprimés : 135.315

Ont remporté les 10 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de l'Ariana, Messieurs :

1 - Mohamed Habib Boulaâres

2 - Faïza Keffi

3 - Mohamed Khayati

4 - Tijani Haddad

5 - Abdelmajid Ayari

6 - Salah Tabarki

7 - Ali Slama

8 - Mohamed Habib Haddad

9 - Boubaker Belhadj

10 - Tijani Ben Romdhane

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Ezzeddine Chammari

Circonscription de Bizerte :

Inscrits : 179.285

Votants : 171.550

Taux de participation : 95,68 %

Bulletins nuls : 363

Suffrages exprimés : 171.187

Ont remporté les 8 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Bizerte, Messieurs :

- 1 - Mohamed Hédi Sfaxi
- 2 - Moncef Ben Gharbia
- 3 - Mohsen Dridi
- 4 - Béchir Bel Gayed
- 5 - Tahar Ghodhben
- 6 - Béchir Maâlaoui
- 7 - Houriya Essid
- 8 - Mohamed Troudi

Circonscription de Béja :

Inscrits : 103.411

Votants : 101.533

Taux de participation : 98,11 %

Bulletins nuls : 75

Suffrages exprimés : 101.458

Ont remporté les 5 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Béja, Messieurs :

- 1 - Rafik Hadj Kacem
- 2 - Habib Hadidi
- 3 - Ahmed El-Amri
- 4 - Mokhtar Bouabsa
- 5 - Badreddine Zouari

Circonscription de Jendouba :

Inscrits : 164.866

Votants : 158.596

Taux de participation : 96,19 %

Bulletins nuls : 553

Suffrages exprimés : 158.043

Ont remporté les 7 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Jendouba, Messieurs :

- 1 - Fethi Mardassi
- 2 - Moncef Balti
- 3 - Fethi Ferjani
- 4 - Mustapha Arfaoui
- 5 - Sabiha Maâroufi
- 6 - Abderrazak Gharbi
- 7 - Hafaïdh Rahoui

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Taïeb Mehesni

Circonscription du Kef :

Inscrits : 104.521

Votants : 101.324

Taux de participation : 96,94 %

Bulletins nuls : 138

Suffrages exprimés : 101.186

Ont remporté les 5 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat du Kef, Messieurs :

- 1 - Moncef Foudhaïli
- 2 - Faycel Jebabli
- 3 - Afif Ben Youssef
- 4 - Jilani Rezgui
- 5 - Mohamed Melki Ourtani

Circonscription de Siliana :

Inscrits : 87.200

Votants : 85.643

Taux de participation : 98,21 %

Bulletins nuls : 36

Suffrages exprimés : 85.607

Ont remporté les 4 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Siliana, Messieurs :

- 1 - Ali Chaouch
- 2 - Moncef Louati
- 3 - Ammar Ouni Zribi
- 4 - Mohamed Nejib Abed Rabbou

Circonscription de Kasserine :

Inscrits : 130.804

Votants : 129.596

Taux de participation : 99,08 %

Bulletins nuls : 66

Suffrages exprimés : 129.530

Ont remporté les 6 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Kasserine, Messieurs :

- 1 - Mohamed Mondher Znaïdi
- 2 - Badreddine Misaoui
- 3 - Noureddine Zerigui
- 4 - Mabrouk Azzem
- 5 - Abdelaziz Chaâbani
- 6 - Ahmed Ferhi

Circonscription de Sidi Bouzid :

Inscrits : 125.078

Votants : 120.878

Taux de participation : 96,64 %

Bulletins nuls : 315

Suffrages exprimés : 120.563

Ont remporté les 6 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Sidi Bouzid, Messieurs :

- 1 - Mohamed Salah Zerai
- 2 - Sliman Salhi
- 3 - Hassen Saïbi
- 4 - Abdelmajid Akermi
- 5 - Mohamed Sekri
- 6 - Habib Nasri

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Ahmed Khaskhousi

Circonscription de Gafsa :

Inscrits : 110.569

Votants : 105.430

Taux de participation : 95,35 %

Bulletins nuls : 427

Suffrages exprimés : 105.003

Ont remporté les 5 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Gafsa, Messieurs :

- 1 - Habib M'Barek
- 2 - Amara Abbassi
- 3 - Belgacem Marzougui
- 4 - M'naouar Khamila
- 5 - Hassen Tlili

Ont remporté trois sièges, dans la circonscription précitée et au niveau national, Messieurs :

- Brahim Bououni
- Brahim Hafaïdhiya
- Mohamed Khlaïfi

Circonscription de Tozeur :

Inscrits : 35.402

Votants : 34.529

Taux de participation : 97,53 %

Bulletins nuls : 67

Suffrages exprimés : 34.462

Ont remporté les 2 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Tozeur, Messieurs :

- 1 - Amor Ezzeddine
- 2 - Mohamed Ben Hassine

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Ammar Chakmani

Circonscription de Kebili :

Inscrits : 43.467

Votants : 42.543

Taux de participation : 97,87 %

Bulletins nuls : 87

Suffrages exprimés : 42.456

Ont remporté les 2 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Kebili, Messieurs :

- 1 - Abdallah Marzougui
- 2 - Jameleddine Ben Hammadi

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Abdelkhérîm Ben Amor

Circonscription de Tataouine

Inscrits : 35.818

Votants : 34.799

Taux de participation : 97,15 %

Bulletins nuls : 63

Suffrages exprimés : 34.736

Ont remporté les 2 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Tataouine, Messieurs :

1 - Habib Aoual

2 - Habib Rabâa

Circonscription de Médenine :

Inscrits : 112.284

Votants : 107.672

Taux de participation : 95,89 %

Bulletins nuls : 267

Suffrages exprimés : 107.405

Ont remporté les 6 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Médenine, Messieurs :

1 - Ahmed Friâa

2 - Béchir Manita

3 - Fethi Bousouffara

4 - Romdhane Rahli

5 - Béchir Chaâoua

6 - Béchir Ben Amor

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Ahmed Zagdhani

Circonscription de Gabès :

Inscrits : 113.064

Votants : 111.661

Taux de participation : 98,75 %

Bulletins nuls : 64

Suffrages exprimés : 111.597

Ont remporté les 5 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Gabès, Messieurs :

1 - Chedli Neffati

2 - Chadlia Boukhchina

3 - Moncef Hachaïchi

4 - Abdallah Aroum

5 - Ahmed Ammar Rtimi

Circonscription de Sfax I :

Inscrits : 107.888

Votants : 104.339

Taux de participation : 96,71 %

Bulletins nuls : 277

Suffrages exprimés : 104.062

Ont remporté les 5 sièges attribués à la première circonscription du gouvernorat de Sfax, Messieurs :

1 - Kamel Hadj Sassi

2 - Mohamed Kraïem Mastouri

3 - Kacem Ben Khalifa

4 - Rachid Msiddi

5 - Béchir Ayadi

Circonscription de Sfax II :

Inscrits : 131.619

Votants : 124.921

Taux de participation : 94,91 %

Bulletins nuls : 433

Suffrages exprimés : 124.488

Ont remporté les 7 sièges attribués à la deuxième circonscription du gouvernorat de Sfax, Messieurs :

1 - Sadok Chaâbane

2 - Houda Kanoun

3 - Ghoulem Debbeche

4 - Mohamed Ben Abdallah

5 - Abderrahmane Ben Brahim

6 - Mohamed Chraïta Ghnaïnia

7 - Mohamed Khrouf

Ont remporté deux sièges, dans la circonscription précitée et au niveau national, Messieurs :

- Mohamed Abid

- Abdallah Chebbi

Circonscription de Mahdia :

Inscrits : 131.657

Votants : 122.672

Taux de participation : 93,17 %

Bulletins nuls : 322

Suffrages exprimés : 122.350

Ont remporté les 6 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Mahdia, Messieurs :

1 - Mohamed Habib Hamza

2 - Tahar Rejeb

3 - Mohamed Souai

4 - Salah Belabed

5 - Béchir Haddej

6 - Nouredine Chiha

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Salem Rejab

Circonscription de Monastir :

Inscrits : 141.558

Votants : 134.733

Taux de participation : 95,17 %

Bulletins nuls : 275

Suffrages exprimés : 134.458

Ont remporté les 6 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Monastir, Messieurs :

1 - Hédi Slim

2 - Ameer Bannouni

3 - Mongi Cherif

4 - Fraj Souissi

5 - Abderrazek Maâref

6 - Taïeb Ouachem

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Nasser Ben Ameer

Circonscription de Sousse :

Inscrits : 160.421

Votants : 153.428

Taux de participation : 95,64 %

Bulletins nuls : 489

Suffrages exprimés : 152.939

Ont remporté les 7 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Sousse, Messieurs :

1 - Mohamed Jegham

2 - Taoufik Chatti

3 - Abdellaziz Chouchane

4 - Mongi Grira

5 - Moncef Hemdane

6 - Mohamed Habib El Bahi

7 - Mouldi Mehadhbi

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Mohamed Essaied Ben Aïcha

Circonscription de Kairouan :

Inscrits : 164.718

Votants : 159.195

Taux de participation : 96,65 %

Bulletins nuls : 205

Suffrages exprimés : 158.990

Ont remporté les 9 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Kairouan, Messieurs :

1 - Hechmi El-Amri

2 - Hamda Knani

3 - Slah Boujah

4 - Mohsen Tmimi

5 - Hédi Krichi

6 - Chedli Bouallègue

7 - Rabah Selmi

8 - Sghaier Saïdane

9 - Najet Manaâ

Circonscription de Zaghouan :

Inscrits : 48.092

Votants : 47.472

Taux de participation : 98,71 %

Bulletins nuls : 68

Suffrages exprimés : 47.404

Ont remporté les 2 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Zaghouan, Messieurs :

1 - Hédi Touati

2 - Rached Abdennebi

Circonscription de Nabeul :

Inscrits : 193.220

Votants : 182.154

Taux de participation : 94,27 %

Bulletins nuls : 1.010

Suffrages exprimés : 181.144

Ont remporté les 9 sièges attribués à la circonscription unique du Nabeul, Messieurs :

1 - Mohamed Hédi Khelil

2 - Saïda Ben Salha

3 - Thameur Saâd

4 - Nadhir Jedidi

5 - Allala Ben Taleb

6 - Abdelbaki Bacha

7 - Mahmoud Limam

8 - Mohamed Mayara

9 - Kamel Boujbel

Ont remporté deux sièges, dans la circonscription précitée et au niveau national, Messieurs :

- Mohamed Sahbi Bouderbala

- Fethi Gheddiche

Circonscription de Ben Arous :

Inscrits : 112.784

Votants : 104.938

Taux de participation : 93,04 %

Bulletins nuls : 825

Suffrages exprimés : 104.113

Ont remporté les 6 sièges attribués à la circonscription unique du gouvernorat de Ben Arous, Messieurs :

1 - Fethi Houidi

2 - Abdallah Abaâb

3 - Fatma Khouini

4 - Slaheddine Mistaoui

5 - Tajeddine Berrahal

6 - Mohamed Aouini

A remporté un siège, dans la circonscription précitée et au niveau national, Monsieur :

- Khemaïs Chammari

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 10 MARS 1994

A C T I F

ENCAISSE-OR	4	350	689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG INT	2	371	792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	6	476	621,291
AVOIRS EN DEVISES	1	159	125 389,896
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	245	893	617,760
COMPTE COURANT POSTAL	4	982	720,473
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	608	247	778,115
EFFETS ESCOMPTEES	505	638	574,189
EFFETS DE REF. EN DEVISES	162	979	373,619
EFFETS EN PENSION	92	500	000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECouvreMENT	10	319	569,466
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	90	277	908,856
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25	000	000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8	000	000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296	994	592,750
PORTFEUILLE - TITRES	15	090	431,622
IMMOBILISATIONS	14	942	981,599
DEBITEURS DIVERS	21	187	527,325
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	26	988	984,604
	3	301	368 553,445

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1	306	309 402,873
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	135	434	977,116
COMPTES DU GOUVERNEMENT	418	611	265,979
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	50	486	954,639
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	42	963	485,981
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	770	027	586,518
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	94	290	324,279
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	247	937	216,305
PROVISIONS	43	477	761,542
RESERVE SPECIALE	16	816	905,082
RESERVE LEGALE	3	000	000,000
REPORT A NOUVEAU	58	386	217
CAPITAL	6	000	000,000
CREDITEURS DIVERS	24	406	809,829
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSEIF	141	547	477,086
	3	301	368 553,445

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 MARS 1994

A C T I F

ENCAISSE-OR	4	350	689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG INT	2	371	792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	6	476	621,291
AVOIRS EN DEVISES	1	127	174 910,156
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	245	893	617,760
COMPTE COURANT POSTAL	4	969	998,452
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	532	723	664,605
EFFETS ESCOMPTEES	506	462	687,699
EFFETS DE REF. EN DEVISES	150	427	213,999
EFFETS EN PENSION	92	500	000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECouvreMENT	15	683	241,531
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	94	459	188,420
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25	000	000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8	000	000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MUNETAIRE	296	994	592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	15	090	431,622
IMMOBILISATIONS	14	942	981,599
DEBITEURS DIVERS	21	185	825,875
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	20	141	906,275
	3	200	849 363,914

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1	267	327 429,375
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	134	013	651,323
COMPTES DU GOUVERNEMENT	339	328	017,032
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	50	486	954,639
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	42	963	485,981
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	785	576	886,374
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	95	043	225,322
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	247	937	216,305
PROVISIONS	43	477	761,542
RESERVE SPECIALE	16	016	905,082
RESERVE LEGALE	3	000	000,000
REPORT A NOUVEAU		58	386,217
CAPITAL	6	000	000,000
CREDITEURS DIVERS	24	773	474,848
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	144	045	969,874
	3	200	849 363,914

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1994

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 243387

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8